



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° 104

Del 15/03/2022

Determinazione del Settore Finanziario n° 24

Del 15/03/2022

L'anno **duemilaventidue** addì **quindici**
Alle ore 13:00

Del mese di **Marzo**

OGGETTO: Affidamento Servizi A Supporto Settore Finanziario E Tributi –
PAL IFM SRL
CIG: **Z73359A10C**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso:

che il rag. Eraldo Facciolo, Responsabile del Settore finanziario, inquadrato nella cat. D, con decorrenza 01.01.2021, è stato posto in congedo straordinario; che al fine di riorganizzare il suddetto Settore, con propria precedente deliberazione n. 10 del 04.02.2022, si disponeva di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente comunale del Comune di Staletti, sig.ra Grillone Raffaella – Istruttore direttivo – cat. D1, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2022, per n. 9 ore settimanali;

Dato atto:

che tale provvedimento non può considerarsi esaustivo rispetto ai molteplici adempimenti connessi al Settore finanziario, per cui si rende necessario procedere all'affidamento all'esterno di un servizio di supporto al Settore finanziario e tributi, in quanto l'Ente non dispone all'interno delle risorse umane e dei mezzi necessari per poter gestire in maniera ottimale il servizio di che trattasi; che pertanto la Giunta comunale con proprio atto n. 23 in data 18.02.2022, ha emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore finanziario acchè ponga in essere ogni utile atto volto all'affidamento all'esterno del servizio di supporto al Settore finanziario-tributi;

Preso atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

Considerato che:

- Per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Pal Ifm Srl, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il livello di specializzazione necessaria allo svolgimento del servizio de quo;
- L'operatore economico citato fornisce già a questo comune l'applicativo City Tax, Finanziario ed altri;
- Il suddetto operatore è dotato di un sistema di Gestione Intrate Qualità, Ambiente e Sicurezza delle informazioni conforme alle norme ISO 9001: 2008 (qualità), ISO 14001 12004 (ambiente) e ISO 27001:2013(sicurezza delle informazioni);

Vista l'offerta per la fornitura del servizio di supporto al Settore finanziario – tributi, acquisita agli atti al prot. n.959 del 23.02.2022 per il quale si chiede un compenso di Euro 1.350,00 +IVA mensili per il servizio tributi ed Euro 1.350,00 + IVA mensili, per il servizio finanziario;

***Rilevato** che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad Euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere all' affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;*

***Dato atto** che la suddetta spesa trova copertura all'interno del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, in fase di predisposizione;*

***Ritenuto** di poter affidare la fornitura del servizio in oggetto alla ditta Pal Ifm Srl con sede in Catanzaro, via lombardi n. 6/B;*

***Constatato** il possesso da parte del citato operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto legislativo;*

***Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC agli atti del Settore finanziario;*

***Dato atto** che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/00, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:*

- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

***Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente:*

Z73359A10C

Visto il d.lgs. 267/00;

Visto il d.lgs. 50/2016

Visto il bilancio di previsione 2022/2024, in fase di predisposizione;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Pal Ifm Srl, con sede in Catanzaro, via Lombardi n. 6/B, il servizio di supporto al Settore finanziario – tributi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, garantendo la continuità del servizio in oggetto e stabilendo che il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, mediante dichiarazione unilaterale dell'Ente all'affidataria del servizio, anche prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso, qualora l'Ente dovesse procedere all'assunzione di personale da adibire al Settore finanziario – tributi, con conseguente limitazione del pagamento dovuto al periodo di effettivo supporto;
3. di dare atto che il corrispettivo da versare per il suddetto servizio è pari ad Euro 1.350,00 + Iva mensili per il servizio tributi ed Euro 1.350,00 + Iva mensili per il servizio finanziario;
3. di dare atto, ai sensi del quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali dello stesso, sono evincibili dall'allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio;
3. di procedere all'impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022-2024;
4. di imputare la suddetta spesa sul cap 42 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Il Responsabile del Settore
F.TO (dott. Pasquale Muccari)



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n° 104 Del 15/03/2022 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere n. 68/2022 Sul cap.42 del Bilancio in corso di formazione . ;

Squillace, li

Il Responsabile del Settore
F.TO (dott. Pasquale Muccari)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

E' copia conforme all'originale